

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 375/2531

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แชนแนลเท็กไทซ์

โจทก์

บริษัท บุญ ช่วย อุตสาหกรรม จำกัด

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 172, มาตรา 177

คำฟ้องของโจทก์ที่เรียกค่าเสียหายอ้างว่าจำเลยผิดสัญญารับจ้างทำการฟอกและย้อมผ้าโดยระบุอัตราค่าจ้างฟอกและย้อมผ้าไว้ชัดเจนแล้ว จำเลยให้การว่าไม่ได้ทำผิดสัญญาและฟ้องแย้งเรียกค่าจ้าง แม้คำให้การและฟ้องแย้งของจำเลยไม่ได้ระบุว่าค่าจ้างย้อมผ้าคิดในอัตราใด แต่จำเลยก็ได้ปฏิเสธซึ่งต้องฟังว่า จำเลยยอมรับอัตราค่าจ้างตามฟ้อง ไม่จำเป็นต้องระบุไว้อีกในฟ้องแย้ง จึงเป็นฟ้องแย้งที่ชอบด้วยกฎหมาย

โจทก์ฟ้องว่าโจทก์ได้ว่าจ้างจำเลยทำการฟอกและย้อมผ้าดิบในอัตราฟอกขาว หลาละ 2.75 บาท การย้อมสีถ้าเป็นสีอ่อนค่าจ้างหลาละ 3 บาท สีแก่หลาละ 4.25 บาท โจทก์ทำสัญญาขายผ้าย้อมสีแก่ให้บริษัทเมย์ฟิลด์ จำกัด โจทก์ส่งมอบผ้าแก่จำเลยและจำเลยทำการฟอกขาวส่งมอบแก่โจทก์แล้วบางส่วน คงเหลือผ้าดิบที่โจทก์ไม่ได้สั่งให้ย้อมที่จำเลยส่วนหนึ่ง ผ้าที่จำเลยย้อมและส่งมอบแก่บริษัทเมย์ฟิลด์ จำกัดนั้น ปรากฏว่ามีรอยต่างสภาพสีไม่ทั่ว จำเลยไม่ยอมรับกลับไปแก้ไข เป็นการผิดสัญญา ขอให้บังคับจำเลยชำระค่าเสียหายพร้อมด้วยดอกเบี้ย จำเลยให้การและ

ฟ้องแย้งว่า ผ้าที่จำเลยย้อมไม่มีรอยด่างและสภาพสีไม่ทั่ว จำเลยไม่ได้ทำผิดสัญญา โจทก์ไม่ชำระราคาค่าจ้างย้อมสีและค่าจ้างฟอกขาวผ้าดิบที่โจทก์รับไปแล้วขอให้ ยกฟ้องและพิพากษาให้โจทก์ชำระเงินค่าจ้างย้อมผ้างด่งกล่าวแก่จำเลยพร้อมดอกเบี้ย โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า จำเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญา ฟ้องแย้งของจำเลยเคลือบคลุม ในส่วนที่เกี่ยวกับค่าจ้างเพราะไม่ทราบว่าค่าจ้างย้อมคิดในอัตราเท่าใด อย่างไรคิด เท่าใดขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ ให้โจทก์ชำระเงิน 194,994 บาทแก่จำเลย พร้อมดอกเบี้ย โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้จำเลยใช้เงิน 155,100 บาทพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ ให้จำเลยคืนผ้าดิบ 2,359 หลาแก่โจทก์ หากไม่คืนให้ ให้ใช้ราคา 27,600 บาทแทนยกฟ้องแย้ง โจทก์จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยไม่ได้เป็นฝ่ายผิดสัญญา และ โจทก์ค้างชำระค่าจ้างจำนวน 194,994 บาท...ปัญหาว่าฟ้องแย้งเกี่ยวกับค่าจ้างชอบ ด้วยกฎหมายหรือไม่ เห็นว่า แม้คำให้การและฟ้องแย้งไม่ได้ระบุว่าค่าจ้างย้อมผ้างด่ง คิด ในอัตราใด อย่างไรคิดเท่าใดก็ตาม คำฟ้องของโจทก์ก็ระบุไว้ชัดเจนแล้วว่า คิด อัตราค่าจ้างต่อกันอย่างไร ซึ่งตามคำให้การของจำเลยไม่ได้ปฏิเสธ ก็ต้องฟังว่าจำเลย ยอมรับอัตราค่าจ้างตามฟ้องส่วนอย่างไรคิดเท่าใดเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับรายละเอียดที่ จะต้องนำสืบในชั้นพิจารณา ไม่จำเป็นต้องระบุไว้จึงเป็นฟ้องแย้งที่ชอบด้วยกฎหมาย ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยแพ้คดีทั้งหมดและยกฟ้องแย้งนั้น ศาลฎีกาไม่เห็น พ้องด้วยฎีกาจำเลยฟังขึ้น ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษากลับ ให้จำเลยคืนผ้า 1,271 หลา และชำระเงินค่าผ้าที่ชำระ 222.30 บาทแก่โจทก์ หากคืนไม่ได้ให้จำเลยใช้เงินค่าผ้า 14,870.70 บาทแทนพร้อมดอกเบี้ย ในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าชำระเสร็จ และให้โจทก์ชำระเงินค่า

จ้าง 194,944 บาทตามฟ้องแย้งแก้จำเลยพร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันฟ้องจนกว่าชำระเสร็จ ให้โจทก์ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสามศาลโดยกำหนดค่าทนายความ 3,000 บาทแทนจำเลย"

(ส่อง สุขะปยุณณพันธ์-สวัสดิ์ รอดเจริญ-เดชา สุวรรณโณ)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>